

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपील्य अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 2908/2022

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण
निगम लिमिटेड और एक अन्य

... अपीलकर्ता(गण)

बनाम

अदानी पावर (मुद्रा)
लिमिटेड और अन्य

... प्रत्यर्था(गण)

निर्णय

बी.आर. गवई, न्या.

- वर्तमान अपील इन्हीं अपीलकर्ताओं द्वारा दायर 2021 की अपील संख्या 231 में बिजली अपील्य न्यायाधिकरण (एतद पश्चात 'एपीटीईएल' के रूप में संदर्भित) के 21 दिसंबर 2021 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है जिससे कि याचिका संख्या 269/एमपी/2018 में केंद्रीय विद्युत

नियामक आयोग (एतद पश्चात 'सीईआरसी' के रूप में संदर्भित) द्वारा दिए गए 8 जुलाई 2019 के आदेश को चुनौती दी गई है। एपीटीईएल ने कोल इंडिया लिमिटेड (संक्षिप्त में सीआईएल) द्वारा जारी किए गए अपने 19 जून 2013 के पत्रव्यवहार को 'कानून में परिवर्तन' के रूप में नहीं माना था।

2. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य, संक्षेप में, निम्नानुसार हैं:

प्रत्यर्थी सं 1 – अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड (एतद पश्चात "एपी (एम)एल" के रूप में संदर्भित) ने मुंद्रा, गुजरात राज्य में 4620 मेगावाट क्षमता का एक उत्पादन स्टेशन स्थापित किया था (फेज I और II – 4 x 330 मेगावाट, फेज III – 2 x 660 मेगावाट और फेज IV – 3 x 660 मेगावाट)। फेज IV से 1424 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए एपी (एम) एल 7 अगस्त, 2008 को इस मुद्दे में अपीलकर्ता उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लिमिटेड (एतद पश्चात "हरियाणा यूटिलिटीज" के रूप में संदर्भित), के साथ विद्युत परियोजना समझौते (एतद पश्चात "पीपीए" के रूप में संदर्भित) में प्रवेश किया था।

3. अपने दिनांक 6 फरवरी 2017 के आदेश के अंतर्गत सीईआरसी ने याचिका संख्या 156/एमपी/2014 में एपी (एम) एल द्वारा दावा की गई कुछ 'कानून में बदलाव' की घटनाओं के लिए मुआवजे की अनुमति दी। एपी (एम) एल ने निवेदन किया है कि हरियाणा यूटिलिटीज पहले से ही एपी (एम) एल द्वारा उठाए गए पूरक चालान के संदर्भ में भुगतान कर रही थीं। तत्पश्चात्, *ऊर्जा निगरानी बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य* मामले में इस न्यायालय के निर्णय के कारण एपी (एम) एल ने नवीन कोयला वितरण नीति, 2007 (संक्षेप में, "एनसीडीपी 2007") के अंतर्गत दावा करने के लिए दूसरी याचिका सं. 97/एमपी/2017 दायर की थी। तत्पश्चात्, सीईआरसी द्वारा कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए गए थे। तत्पश्चात्, हरियाणा यूटिलिटीज ने याचिका संख्या 97/एमपी/2017 में 2018 की अं.आ संख्या 21 दायर की, जिसमें कहा गया था कि एपी (एम) एल द्वारा दावा किया गया मुआवजा गलत था क्योंकि एपी (एम) एल ने सीआईएल द्वारा जारी किए गए 19 जून 2013 के पत्रव्यवहार के तहत

अनुमत इंटर संयंत्र स्थानांतरण (संक्षेप में, "आईपीटी") के कारण उन्हें होने वाले लाभों पर विचार नहीं किया था।

4. इसके विपरीत, एपी (एम) एल द्वारा यह दावा किया गया था कि हरियाणा यूटिलिटीज ने आईपीटी के आधार पर मासिक बिलों से एक बड़ी राशि को एकतरफा संशोधित किया था। एपी (एम) एल द्वारा निवेदन किया गया था कि आईपीटी के संबंध में हरियाणा यूटिलिटीस की दलील को सीईआरसी द्वारा 31 मई 2018 के अपने आदेश में पहले ही खारिज कर दिया गया है।

5. इस पृष्ठभूमि में, एपी(एम)एल ने सीईआरसी के समक्ष निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए, याचिका संख्या 269/एमपी/2018 दायर की :-

(क) स्पष्ट करें और घोषित करें कि 2018 की याचिका संख्या 97/एमपी/2017 और 2018 की अ.आ. सं. 21 में आयोग के दिनांक 31.05.2018 के आदेश के अनुच्छेद 61 में इस आयोग के निष्कर्ष, याचिका संख्या 156/एमपी/2014 में 06.02.2017 के आदेश के तहत अनुमोदित शुल्कों से संबंधित कानून मुआवजे में बदलाव पर भी लागू होते हैं और;

(ख) प्रत्यर्थियों को 895.41 करोड़ रुपये (घरेलू कोयले की कमी से संबंधित 566.83 करोड़ रुपये + करों और शुल्कों से संबंधित 328.58 करोड़ रुपये) का भुगतान करने के लिए निर्देशित करें, जो लागू विलंब भुगतान अधिभार के साथ मासिक बिलों/पूरक चालानों से एकतरफा रूप से काटे गए हैं।

6. सीईआरसी ने निम्नलिखित मुद्दों को निर्धारित किया है:

मुद्दा संख्या 1: क्या याचिका अधिनियम की धारा 142 के तहत सुनवाई योग्य है?

मुद्दा संख्या 2: क्या याचिका संख्या 97/एमपी/2017 में दिनांक 31.5.2018 के आदेश के अनुच्छेद 61 में आईपीटी कोयले के संबंध में हमारा निष्कर्ष याचिका संख्या 156/एमपी/2014 में दिनांक 6.2.2017 के आदेश में अनुमोदित कानून में बदलाव के रूप विभिन्न करों और कर्तव्यों के लिए देय मुआवजे पर लागू है?

मुद्दा संख्या 3: यदि इसे कानून में परिवर्तन के रूप में माना जाता है, तो कोयले के अंतरसंयंत्र स्थानांतरण से कैसे निपटना चाहिए?

मुद्दा संख्या 4: घरेलू कोयले में कमी की गणना का क्या आधार क्या होना चाहिए?

7. जहां तक मुद्दा संख्या 1 का संबंध है, सीईआरसी ने विवाद को सुनवाई योग्य माना है।

8. जहाँ तक मुद्दा संख्या 2 का संबंध है, सीईआरसी ने कहा कि उसके दिनांक 6 फरवरी 2017 के आदेश के अंतर्गत याचिका संख्या 156/एमपी/2014 में दिनांक 9 जून, 2012 के ईंधन आपूर्ति समझौता (संक्षेप में, "एफएसए") में दूसरे बिजली घरों को कोयला आपूर्ति के लिए सभी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए मुंद्रा टीपीपी की यूनिट 7, 8 और 9 से हरियाणा यूटिलिटिस को बिजली के उत्पादन और आपूर्ति शामिल हैं। इसलिए न्यायालय ने हरियाणा यूटिलिटीज की इस दलील को खारिज कर दिया है कि वह केवल उस कोयले के लिए करें और शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जो उसने वास्तव में उपयोग की हैं, न कि आईपीटी कोयले के लिए।

9. जहाँ तक मुद्दा संख्या 3 का संबंध है, सीईआरसी ने कहा कि आईपीटी नीति के तहत एपी (एम) एल द्वारा कोयले का स्थानांतरण आईपीटी कोयले का उपभोग करने वाले अन्य उत्पादन स्टेशनों और अन्य वितरण कंपनियों को भी प्रभावित करता है जिनसे आईपीटी कोयले का उपयोग करने वाले उत्पादन स्टेशनों द्वारा बिजली की आपूर्ति भी की जाती

है। क्योंकि अन्य वितरण कंपनियां सीईआरसी के समक्ष कार्यवाही में पक्ष में नहीं थीं, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे से निपटना उचित नहीं समझा।

10. जहाँ तक मुद्दा संख्या 4 का संबंध है, *एनर्जी वाचडॉग* (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सीईआरसी ने कहा कि कमी की मात्रा की गणना सुनिश्चित कोयला मात्रा (संक्षेप में, "एसीक्यू") और कोयला कंपनियों द्वारा वास्तव में आपूर्ति की मात्रा को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए।

11. इससे व्यथित होकर, हरियाणा यूटिलिटीज ने एपीटीईएल के समक्ष अपील दायर की।

12. जहाँ तक मुद्दा संख्या 4 का संबंध है, एपीटीईएल ने *एनर्जी वाचडॉग* (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय और दिनांक 21 दिसंबर 2021 के आदेश के माध्यम से इस मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए माना है कि 'कानून में परिवर्तन' मुआवजे की गणना एसीक्यू - वास्तविक आपूर्ति के रूप में की जानी चाहिए।

13. जहाँ तक दिनांक 19 जून 2013 के पत्रव्यवहार के मुद्दे का संबंध है, एपीटीईएल ने इसे 'कानून में परिवर्तन' नहीं माना है। वर्तमान अपील इससे व्यथित होने के कारण की गई है।

14. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता श्री शुभम आर्य और प्रत्यार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एएम सिंघवी को सुना।

15. श्री आर्य ने पीपीए में दी गई "कानून" की परिभाषा पर विचार करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 19 जून 2013 का पत्रव्यवहार पूरी तरह से "कानून" शब्द के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में, सीईआरसी ने अन्य वितरकों की अनुपस्थिति में उक्त मुद्दे का जवाब देने से इनकार कर दिया था। निवेदन किया जाता है कि एपीटीईएल ने इसे 'कानून में बदलाव' वाली घटना न मानकर एक बड़ी त्रुटि की है।

16. दूसरी ओर, डॉ. सिंघवी ने निवेदन किया है कि दिनांक 19 जून 2013 का पत्रव्यवहार अंतर-विभागीय है और इसे 'कानून में परिवर्तन' नहीं कहा जा सकता है।

17. जब हमने बिजली अपीलों के इस बैच को सुना, तो सभी पक्षों के बीच यह सहमति हुई कि इस न्यायालय को पहले 2021 की सिविल अपील संख्या 684 (*महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और अन्य*) [संक्षेप में "*एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य*"] और 2021 की सिविल अपील संख्या 6927 (*महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड एवं अन्य*) पर फैसला करना चाहिए क्योंकि इन सभी अपीलों में मौजूद मुद्दे समान थे। निवेदन किया गया कि उन तीनों मुद्दों पर निर्णय लेके दोनों अपीलों पर निर्णय लिया जा सकता है। हालाँकि, जहाँ तक बाकी अपीलों का संबंध है, निवेदन किया गया कि तीन समान मुद्दों के अलावा, कुछ और मुद्दे भी मौजूद थे एवं यह माना गया कि उन दोनों अपीलों पर निर्णय के बाद, इन अतिरिक्त मुद्दों पर विचार करने के लिए बाकी अपील पर सुनवाई होनी चाहिए।

18. उक्त तीन सामान्य मुद्दे इस प्रकार हैं:

- (i) यदि एनसीडीपी, 2013 के कारण 'कानून में परिवर्तन' राहत एनसीडीपी 2007 में सुनिश्चित मानक कोयले की आवश्यकता के 100% 'वास्तविक' आधार पर होनी चाहिए अथवा एनसीडीपी 2013 में सीमित ट्रिगर स्तरों तक अर्थात् सुनिश्चित कोयला मात्रा (एसीक्यू) के 65%, 65%, 67% एवं 75% तक सीमित होनी चाहिए?
- (ii) क्या 'कानून में परिवर्तन' राहत की गणना के लिए, परिचालन मापदंडों को 'वास्तविकता' के आधार पर विचार किया जाना चाहिए या बोली में प्रस्तुत तकनीकी जानकारी के अनुसार?
- (iii) क्या 'कानून में परिवर्तन' राहत मुआवजा 1 अप्रैल 2013 (वित्तीय वर्ष की शुरुआत) या 31 जुलाई 2013 (एनसीडीपी 2013 की तारीख) से दिया जाना है?

19. पक्षकारों के सभी विद्वान अधिवक्ताओं को व्यापक रूप से सुनने के पश्चात *एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य* (उपरोक्त) मामले में दिनांक 3 मार्च 2023 के निर्णय और आदेश द्वारा इस न्यायालय ने उपर्युक्त तीन मुद्दों पर विचार करने के बाद उन दो अपीलों पर निर्णय लिया।

20. पहले मुद्दे का उत्तर इस न्यायालय द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि घरेलू कोयले की कमी के लिए 'कानून में परिवर्तन' राहत 'वास्तविकता' के आधार पर होनी चाहिए अर्थात् एनसीडीपी, 2007 के संदर्भ में सुनिश्चित मानक कोयले की आवश्यकता के 100% के मुकाबले। जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, यह माना गया था कि स्टेशन हीट दर (संक्षेप में "एसएचआर") और सहायक खपत को विनियमों या वास्तविकताओं, जो भी कम हो, के अनुसार माना जाना चाहिए। तीसरे मुद्दे का उत्तर यह कहते हुए दिया गया कि एनसीडीपी, 2013 कार्यक्रम के लिए 'कानून में परिवर्तन' की प्रारम्भिक तिथि, 1 अप्रैल 2013 है।

21. इस प्रकार, मुद्दा संख्या 4 *एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य (उपरोक्त)* मामले में इस न्यायालय के 3 मार्च 2023 के निर्णय और *एनजी वाचडॉग (उपरोक्त)* मामले में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय से पूर्ण रूप से कवर किया गया है।

22. जहाँ तक मुद्दा संख्या 2 और 3 का संबंध है, हम पाते हैं कि उक्त मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और यह इस निर्णय पर निर्भर करेगा कि क्या आईपीटी के लिए दिनांक 19 जून 2013 का पत्रव्यवहार 'कानून में बदलाव' कहलायेगा या नहीं।

23. पीपीए के तहत परिभाषित "कानून" की परिभाषा को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

इस समझौते के संबंध में कानून का अर्थ, सभी कानून है जिसमें भारत में लागू बिजली कानूनों और किसी भी कानून, अध्यादेश, विनियमन, अधिसूचना या संहिता; नियम या किसी भारतीय सरकारी एजेंसी द्वारा उनमें से किसी की भी व्याख्या और जिनमें कानून का बल हो शामिल हैं तथा इसमें इनके अतिरिक्त उनमें से किसी के अनुसरण में या उसके तहत भारतीय सरकारी एजेंसी द्वारा सभी लागू नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं को शामिल किया जाएगा

और इसमें उपयुक्त आयोग के सभी नियम, विनियम, निर्णय और आदेश शामिल होंगे।

24. इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि "कानून" की परिभाषा सरकारी एजेंसी द्वारा सभी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं को शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है।

25. 19 जून, दिनांकित 2013 पत्रव्यवहार का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है :-

विषय: "कोयले के अंतरसंयंत्र स्थानांतरण" के संबंध में नए बिजली संयंत्रों के लिए लागू मॉडल एफएसए में संशोधन
नए विद्युत संयंत्रों (पीएसयू/सरकारी पीयू और निजी पीयू दोनों के लिए) के लिए लागू संशोधित एफएसए के तहत एक विद्युत संयंत्र से दूसरे विद्युत संयंत्र में कोयले के अंतर-विद्युत संयंत्र स्थानांतरण की अनुमति देने का एक प्रस्ताव 298^{वें} सीआईएल बोर्ड के समक्ष 27-5-13 को आयोजित इसकी बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

सीआईएल बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसी व्यवस्था की अनुमति दी जो कानूनी पुनरीक्षण के बाद निम्नानुसार है :-

क) कोयले के स्थानांतरण की अनुमति केवल क्रेता या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाले बिजली संयंत्रों के बीच दी जाएगी। क्रेता की संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए कोयले के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एफएसए के तहत सभी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कोयले की आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी और मूल बिजली संयंत्र के वास्ते होगी।

- ख) दोनों बिजली संयंत्रों द्वारा नए बिजली संयंत्रों के लिए लागू संशोधित एफएसए मॉडल में एफएसए निष्पादित किया जाना चाहिए और कोयला ब्लॉकों से जुड़ी कोई आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। आईपीपी के मामले में दोनों संयंत्रों के पास डिस्कॉम के साथ वैध दीर्घकालिक पीपीए होना चाहिए।
- ग) किसी भी मामले में लागू एफएसए के तहत आपूर्ति की गई मात्रा के साथ संयंत्र को स्थानांतरित मात्रा एक विशिष्ट वर्ष के लिए स्थानांतरिती संयंत्र के एसीक्यू से अधिक नहीं होगी जो डिस्कॉम के साथ दीर्घकालिक पीपीए के समानुपाती है।
- घ) उन संयंत्रों को कोयले के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें इस व्यवस्था के तहत कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं।
- ड) स्वामित्व में परिवर्तन और संयंत्र की पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं होने की स्थिति में यह सुविधा वापस ले ली जाएगी, और
- च) इस व्यवस्था के अंतर्गत दंड/प्रोत्साहन पर उपरोक्त (क) के अनुसार विचार किया जाएगा।

नए बिजली संयंत्रों (पीएसयू/सरकारी पीयू और निजी पीयू दोनों के लिए) के लिए लागू एफएसए मॉडल में संशोधन को दर्शाने वाला एक पत्रक संलग्न है।

26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त पत्रव्यवहार सीआईएल की

27 मई, 2013 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय को संदर्भित करता है।

इसके अवलोकन से पता चलता है कि कोयले के स्थानांतरण की जो अनुमति अब तक नहीं थी, उसको केवल क्रेता या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के स्वामित्व वाले बिजली संयंत्रों के बीच अनुमति दी गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि क्रेता की संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए कोयले के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि एफएसए के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कोयले की आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी और मूल विद्युत संयंत्र के वास्ते होगी। दोनों बिजली संयंत्रों द्वारा नए बिजली संयंत्रों के लिए लागू संशोधित एफएसए मॉडल में एफएसए निष्पादित किया जाना चाहिए और कोयला ब्लॉकों से जुड़ी कोई आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि आईपीपी के मामले में दोनों संयंत्रों के पास डिस्कॉम के साथ वैध दीर्घकालिक पीपीए होना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी मामले में लागू एफएसए के तहत आपूर्ति की गई मात्रा के साथ संयंत्र को स्थानांतरित मात्रा एक विशिष्ट वर्ष के लिए स्थानांतरिती संयंत्र के एसीक्यू

से अधिक नहीं होगी जो डिस्कॉम के साथ दीर्घकालिक पीपीए के समानुपाती है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि उन संयंत्रों को कोयले के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें इस व्यवस्था के तहत कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इसमें यह भी प्रावधान है कि स्वामित्व में परिवर्तन और संयंत्र की पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं होने की स्थिति में यह सुविधा वापस ले ली जाएगी।

27. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त पत्रव्यवहार सीआईएल के निर्णय को दर्शाता है। सीआईएल भारत सरकार की एक एजेंसी है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि एपीटीईएल ने दिनांक 19 जून, 2013 के उक्त पत्रव्यवहार को 'कानून में बदलाव' नहीं माना कर गलती की।

28. एपीटीईएल ने माना है कि उक्त पत्रव्यवहार सभी सहायक कंपनियों को संबोधित एक प्रशासनिक अनुदेश है। एपीटीईएल के निम्नलिखित निष्कर्षों को संदर्भित करना उचित होगा:

109. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीआईएल द्वारा संबोधित दिनांक 19.06.2013 के पत्र में

सभी सहायक कंपनियों को इसकी 298^{वीं} बोर्ड की बैठक (27.05.2013) में लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया गया था, आईपीटी की अनुमति देने की शर्त यह थी कि (कोयले के) स्थानांतरण की अनुमति केवल क्रेता या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों के बीच दी जाए और एफएसए के तहत सभी वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कोयले की आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी और मूल विद्युत संयंत्र के वास्ते होगी। पहले प्रत्यर्थी के विशेष संदर्भ में, तर्कपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है कि यदि मुंद्रा टीपीएस एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से लिंकेज कोयले के अपने हिस्से को तिरोदा टीपीएस (दोनों अडानी समूह के स्वामित्व वाले) को ऐसे कोयले के तिरोदा टीपीएस में उपयोग के लिए स्थानांतरित करता है और भले ही एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से मुंद्रा टीपीएस (एफएसए के संदर्भ में मूल बिजली संयंत्र) के लिंकेज कोयले का उपयोग वास्तव में तिरोदा टीपीएस (स्थानांतरिती संयंत्र) में किया गया था, इसका हिसाब इस तरह से किया जाएगा जैसे कि इसका उपभोग मुंद्रा टीपीएस में किया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो कोयले के आईपीटी का प्रभाव यह है कि आईपीटी कोयला लागत (लिंकेज घरेलू कोयला) मुंद्रा टीपीएस (आईपीटी योजना के तहत एफएसए/स्थानांतरणकर्ता संयंत्र के संदर्भ में मूल बिजली संयंत्र) के खाते में दर्ज की जाती रहेगी और वैकल्पिक कोयला लागत (लिंकेज कोयले के अभाव में उपयोग किया जाने वाला आयातित कोयला या बाजार-आधारित ई-नीलामी कोयला) को तिरोदा टीपीएस (आईपीटी योजना के तहत स्थानांतरिती संयंत्र) के खातों में 'कारण लागत' के आधार पर दर्ज किया जाता रहेगा।

29. हम पाते हैं कि एपीटीईएल इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि सीईआरसी ने उक्त मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया था, क्योंकि उक्त मुद्दे पर निर्णय अन्य दो डिस्कॉम, अर्थात् एमएसईडीसीएल और राजस्थान डिस्कॉम को प्रभावित करता। यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि उसी अधिकरण ने, तीन महीने के तुरंत बाद, *रतन इंडिया पावर लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग और अन्य* के मामले में, पूरी तरह से विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। उक्त मामले में, एमएसईडीसीएल की ओर से यह तर्क देने का प्रयास किया गया था कि सीआईएल द्वारा अपने दिनांक 19 दिसंबर, 2017 के परिपत्र के माध्यम से लगाया गया निकासी सुविधा शुल्क (संक्षेप में "ईएफसी"), 'कानून में बदलाव' नहीं था। निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना उपयुक्त होगा :-

9. यह तर्क देना गलत है कि इस तरह के संविदात्मक खंडों के तहत कानून में बदलाव के रूप में समाविष्ट किए जाने के लिए, जिस साधन के तहत कानून में बदलाव का दावा किया जाता है, उसे कानून के बल के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ऐनर्जी वॉचडॉग व अन्य (पूर्वोक्त) में, भारत सरकार में

विद्युत मंत्रालय के एक पत्र को भी "कानून के बल" वाले साधन के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी तरह, कुसुम इंगोत्स एंड अलॉयज बनाम भारत संघ (2004) 6 एससीसी 254 में कार्यकारी अनुदेशों को बिना किसी वैधानिक समर्थन के "कानून" के रूप में भी माना गया था। यह तर्क कि कोल इंडिया सरकारी एजेंसी है और इसके द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि में भारत के संविधान के विनियम 77 (3) के तहत कानून का बल है, को जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड (पूर्वोक्त) में इस अधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया था।

30. सम तिथि के निर्णय के तहत, सिविल अपील संख्या 5005/2022 और 4089/2022 में, हमने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में, "एमईआरसी") और एपीटीईएल के उक्त ईएफसी को 'कानून में बदलाव' के रूप में मानने के समवर्ती दृष्टिकोण को बरकरार रखा है।

31. इस मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि एपीटीईएल का यह निष्कर्ष कि आईपीटी को अनुमति देने वाला 19 जून, 2013 का पत्रव्यवहार 'कानून में बदलाव' नहीं होगा, अरक्षणीय है।

32. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, बोली प्रस्तुत करते समय, एपी(एम)एल ने एमसीएल कोयला खदान, तालेचर से मुंद्रा में अपने संयंत्र तक लिंकेज कोयले के परिवहन की लागत को ध्यान में रखा होगा। पीपीए में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, परिवहन का साधन रेलवे के माध्यम से है। इस प्रकार, आईपीटी की अनुमति दिए जाने से पहले, एपी(एम)एल एमसीएल कोयला खान, तालेचर से लिंकेज कोयले का उपयोग केवल अपने मूल विद्युत संयंत्र अर्थात एपी(एम)एल के प्रयोजन के लिए करने के लिए बाध्य था। केवल आईपीटी के कारण ही यह एमसीएल कोयला खान, तालेचर से प्राप्त कोयले का उपयोग महाराष्ट्र या राजस्थान में अपने संयंत्र के लिए करने की स्थिति में होगा। इसी तरह, यह अपने अन्य बिजली संयंत्रों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र या राजस्थान में अपने संयंत्र के लिए कोयला लिंकेज का उपयोग करने का हकदार होगा। इस प्रकार, रेलवे द्वारा परिवहन की लागत में अंतर होना तय है। उदाहरण के लिए, यदि कोयले को एमसीएल कोयला खदान, तालेचर से एपी(एम)एल तक ले

जाया जाना है, तो एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से तिरोदा टीपीएस तक रेलवे परिवहन की लागत की तुलना में रेलवे परिवहन की लागत अधिक होगी। हम इस उदाहरण को केवल एक मिसाल के रूप में दे रहे हैं। हम पाते हैं कि परिवहन की लागत में हुई बचत को, अर्थात् एमसीएल कोयला खान, तालचेर से एक्स संयंत्र तक कोयले के परिवहन के लिए जो लागत खर्च की गई होती में से परिवहन की वास्तविक लागत को घटा कर, डिस्कॉम्स को दिया जाना होता है, जिसे बदले में अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। उदाहरण के लिए, यदि एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से एपी(एम)एल तक प्रति टन परिवहन की लागत 100/- रुपये है और एमसीएल कोयला खदान, तालचेर से तिरोदा टीपीएस तक 50/- रुपए प्रति टन है, 50/- रुपए प्रति टन का लाभ आगे देना होगा।

33. हालांकि, हम पाते हैं कि आईपीटी की अनुमति के कारण होने वाले परिवर्तन एपी(एम)एल के साथ-साथ अपीलकर्ताओं और दो अन्य डिस्कॉम, यानी एमएसईडीसीएल और राजस्थान डिस्कॉम्स को प्रभावित करेंगे।

सीईआरसी ने 8 जुलाई, 2019 के अपने आदेश में भी यह बात कही थी। हमारे पास यह पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञता नहीं है कि उक्त 'कानून में परिवर्तन' के कारण कोई भी पक्ष किस लाभ का हकदार होगा। तथापि, हमारा सुविचारित मत है कि उपरोक्त अनुच्छेद में हमारी टिप्पणी के आलोक में 'कानून में परिवर्तन' के कारण रेल परिवहन में होने वाली बचत की लागत का आकलन किए जाने की आवश्यकता है और इसे उपयुक्त डिस्कोम को दिया जा सकता है, जिसे आगे उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है। सीईआरसी, जो विशेषज्ञों का एक निकाय है, ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त है।

34. इसलिए, हम पाते हैं कि वर्तमान अपील आंशिक रूप से अनुमति के योग्य है। हालांकि एसीक्यू- वास्तविक आपूर्ति के आधार पर 'कानून में बदलाव' मुआवजे को अनुमति देने से संबंधित मुद्दे को बरकरार रखा जाना चाहिए, आईपीटी के 'कानून में बदलाव' नहीं होने के संबंध में मुद्दे को दरकिनार किया जाना चाहिए।

35. परिणाम में, हम आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हैं और निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं :-

(i) एपीटीईएल का इस आशय का निष्कर्ष कि आईपीटी के विषय में प्रावधान करने वाला दिनांक 19 जून, 2013 का पत्रव्यवहार 'कानून में परिवर्तन' के बराबर नहीं माना जाता है, को दरकिनार किया जातै है;

(ii) हम मानते हैं कि आईपीटी 'कानून में परिवर्तन' के समान है।

36. अनुच्छेद 32 और 33 में की गई हमारी टिप्पणियों के आलोक में, एमएसईडीसीएल के साथ-साथ राजस्थान डिस्कॉम्स को नोटिस देने और अपीलकर्ताओं और प्रत्यर्थियों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद उपरोक्त 'कानून में बदलाव' के प्रभाव का पता लगाने के लिए मामला सीईआरसी को भेजा जाता है।

37. हालांकि, चूंकि उक्त मुद्दा लंबे समय से लंबित है, इसलिए हम सीईआरसी को आज से छह महीने की अवधि के भीतर उक्त मुद्दे पर

फैसला करने और किसी भी पक्ष को मिलने वाले लाभों की गणना करने का निर्देश देते हैं।

38. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा। कोई जुर्माना नहीं।

..... न्या.
[बी.आर. गवई]

..... न्या.
[विक्रम नाथ]

नई दिल्ली;
20 अप्रैल, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।